МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 06 дугаар сарын 17 № 01/35 Улаанбаатар хот

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА
БӨГӨӨД УЛААНБААТАР ХОТЫН
ЗАХИРАГЧ Х.НЯМБААТАР ТАНАА

Комисст нэр бүхий иргэдээс "...Нийслэлийн Засаг дарга болон Засаг даргын Тамгын газар зэрэг байгууллагад өргөдөл, гомдол гаргасан боловч бичгээр хариу ирэхгүй, зөвхөн мессеж ирдэг. Үүний дагуу тухайн eservice.ulaanbaatar.mn төрийн үйлчилгээний цахим портал сайт руу нэвтрэх гэхээр болдоггүй, заримдаа ороход хариугаа хаанаас харах нь ойлгомжгүй, хэрэглээ нь хүндрэлтэй байна. Энэ нь иргэдийн Монгол Улсын Үндсэн хуулиар олгогдсон өргөдөл, гомдол гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхээ бүрэн хэрэгжүүлэхэд саад болж байна..." гэх мэдээлэл ирүүлсэн.

Мэдээллийн мөрөөр Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11 дэх заалт, мөн хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.2 дахь заалтад заасан бүрэн эрхийн хүрээнд Нийслэлийн хэмжээнд өргөдөл, гомдол шийдвэрлэх үйл ажиллагаа нь өргөдөл, гомдлыг бүртгэх, шилжүүлэх, шийдвэрлэх, хариу өгөх, хяналт тавих, тайлагнах зориулалтаар ашиглаж байгаа Нийслэлийн цахим үйлчилгээний нэгдсэн портал www.eservice.ulaanbaatar.mn домайн нэр бүхий веб сайтад иргэд нэвтрэх, өргөдөл, гомдол гаргах болон хариу авах, албан бичгээр өгсөн хариуг файл хэлбэрээр татах боломжийг бүрдүүлсэн талаарх холбогдох баримт материалыг хянаж үзэхэд, дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1.Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын 2025 оны 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 03/3113 дугаар хариу албан бичгээр "...иргэд нийслэлийн төрийн үйлчилгээний eservice.ulaanbaatar.mn цахим системээр нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллагад өргөдөл, гомдлыг гаргах, хариу авах, албан бичгээр өгсөн хариуг файл хэлбэрээр татан авах боломжийг бүрдүүлсэн юм.Тус цахим эх үүсвэрээр өргөдөл, гомдол гаргахад танилт нэвтрэлтийн дан системээр нэвтэрдэг бөгөөд өргөдөл бичих хэсэг рүү орж хувийн мэдээллээ оруулах, хавсралт файл, зураг илгээх, тайлбар бичих талбарт өргөдөл, гомдлоо бичих зэргээр мэдээллээ бүрэн оруулсны эцэст шалгаад илгээх үйлдлийг хийдэг байна. Харин eservice.ulaanbaatar.mn цахим системийн хэвийн үйл ажиллагаа доголдсон тохиолдолд тухай бүр Нийслэлийн Мэдээллийн технологийн газраас засварлан ажиллаж байна..." гэх тайлбарыг ирүүлсэн. Гэвч практик хэрэглээнд дээрх цахим системд танилт нэвтрэлтийн дан систем ашиглан нэвтрэх боломжгүй байгаа нь тогтоогдсон бөгөөд энэ нь иргэдийн өргөдөл, гомдлоо цахимаар гаргах эрхийг хязгаарлаж буй нөхцөл байдал юм. Түүнчлэн Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.1 дэх заалтад "иргэдээс өргөдөл, гомдол гаргах эрхээ хэрэгжүүлэх нөхцөлийг

15007005

бүрэн хангах" үүрэг төрийн байгууллагад ногдсон хэдий ч уг үүрэг бодит байдал дээр бүрэн хангагдаагүй байна.

2. Нийслэлийн Засаг даргын 2022 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/1049 дүгээр захирамжаар баталсан "Иргэдээс нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх журам"-ын 8 дугаар хэсэгт заасны дагуу өргөдөл, гомдлыг эцэслэн шийдвэрлэсний дараа өргөдөл, гомдлын дэд системд шийдвэрлэлтийн талаарх хаалтын тэмдэглэл хөтөлж, өргөдлийг хаах зохицуулалттай. Улмаар Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс энэхүү тэмдэглэлийг хангалттай гэж үзсэн тохиолдолд иргэний гар утсанд 131200 тусгай дугаараас өргөдлийн хариу гарсан тухай мессеж илгээдэг байна.

Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага нь төрийн үйлчилгээг иргэдэд шуурхай, тасралтгүй хүргэх үүрэгтэй. Гэтэл eservice.ulaanbaatar.mn цахим системийн хэвийн ажиллагаа тасалдаж, доголдож байгаа нь иргэд гаргасан өргөдөл, гомдлын шийдвэртэй цаг хугацаанд нь танилцах, шаардлагатай мэдээллийг бүрэн, ойлгомжтой хэлбэрээр авах боломжийг хязгаарлаж байна.

Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.4 дэх хэсэгт "Өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн, эсхүл энэ зүйлийн 15.2 дахь хэсэгт заасан арга хэмжээ авсан тохиолдолд энэ тухай хариуг биечлэн амаар буюу харилцах утсаар, эсхүл бичгээр зэрэг тохиромжтой хэлбэрээр мэдэгдэнэ" гэж заасан. Гэвч 131200 тусгай дугаараас ирүүлж буй мессежийн агуулгад тухайн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэсэн байгууллагын нэр, гаргасан шийдвэрийн товч утга тодорхой тусгагдаагүй, ойлгомжгүй байна. Ялангуяа нэг иргэн хэд хэдэн өргөдөл, гомдол зэрэг гаргасан тохиолдолд аль өргөдөл, гомдлын шийдвэр гарсан талаарх мэдээлэл тодорхойгүй байна.

Иймд Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 67 дугаар зүйлийн 67.1.5 дахь заалтад заасан "өргөдөл, санал, гомдлыг шийдвэрлэх ажлыг зохион байгуулах" чиг үүргийн хүрээнд Засаг даргын Тамгын газар нь иргэдэд тусгай дугаараас илгээж буй мессежийн агуулгыг тодорхой, ойлгомжтой байдлаар хүргэх зохион байгуулалтыг хангах шаардлагатай байна.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван Зургадугаар зүйлийн 12-т "төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдлоо гаргаж шийдвэрлүүлэх эрхтэй. Төрийн байгууллага, албан тушаалтан нь иргэдийн өргөдөл, гомдлыг хуулийн дагуу шийдвэрлэх үүрэгтэй" мөн хуулийн Арван есдүгээр зүйлийн 1-т "Төрөөс хүний эрх, эрх чөлөөг хангахуйц эдийн засаг, нийгэм, хууль зүйн болон бусад баталгааг бүрдүүлэх, хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихтэй тэмцэх, хөндөгдсөн эрхийг сэргээн эдлүүлэх үүргийг иргэнийхээ өмнө хариуцна" гэж заасан. Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пактын 25 дугаар зүйлийн (а) дахь хэсэгт "төрийн хэргийг явуулахад шууд болон чөлөөтэй сонгосон төлөөлөгчдөөрөө уламжлан оролцох" гэж төрийг удирдах хэрэгт оролцох нэг хэлбэр нь төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл гаргаж шийдвэрлүүлэх Монгол Улсын иргэний эдлэх эрхийг баталгаажуулсан.

Иргэн төр, нийгмийн болон нийтлэг эрх ашигт хохирол учруулж болзошгүй зөрчил, дутагдлыг арилгуулах, эсхүл хууль зөрчсөн аливаа асуудлын талаар төрийн байгууллагад өргөдөл, гомдол гаргах эрхтэй бөгөөд түүнийг хүлээн авч шийдвэрлэх, хариу өгөх нь төрийн байгууллага, албан тушаалтны хуулиар хүлээсэн үүрэг юм.

Түүнчлэн эрх, эрх чөлөө нь зөрчигдсөн тохиолдолд иргэн гомдол гаргах, шийдвэрлүүлэх замаар зөрчигдсөн эрхээ хамгаалуулах, сэргээх боломжтой бөгөөд энэ нь хүний эрхээ шаардах бодит хэлбэрийн нэг юм.

Иймд мэдээллийн мөрөөр тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн, цаашид хүний эрхийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасан Комиссын гишүүний бүрэн эрхийн дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Танилт нэвтрэлтийн дан системийн техникийн үйл ажиллагаанд үнэлгээ, хяналт хийж, eservice.ulaanbaatar.mn цахим системтэй уялдаа холбоог бүрэн хангах, нэвтрэлтийн доголдлыг арилгах талаар зохих арга хэмжээ авах;

2. Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хариуг иргэдийн гар утсанд 131200 тусгай дугаараас хүргэхдээ мессежийн агуулгад шийдвэрлэсэн байгууллагын нэр, өргөдөл, гомдлын товч агуулга зэрэг мэдээллийг ойлгомжтой, тодорхой хэлбэрээр хүргэх зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах;

3. eservice.ulaanbaatar.mn цахим системийн хэвийн үйл ажиллагаанд гарах аливаа доголдлын талаар иргэдэд цаг алдалгүй мэдээлэх, олон нийтэд нээлттэй анхааруулга хүргэх цахим мэдээллийн тогтолцоо бүрдүүлэх;

4. Иргэдээс ирүүлсэн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх явц, үр дүнг тогтмол хянаж, нэг төрлийн агуулга, шалтгаантай дахин гарсан гомдлын үндсэн шалтгааныг тодруулан, дахин давтагдахгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх чиглэлээр тодорхой арга хэмжээ авах;

5. Иргэдээс өргөдөл, гомдол гаргах эрх, түүний хэрэгжилтийн талаарх мэдээллийг олон нийтэд таниулах, сурталчлах ажлыг тогтмол зохион байгуулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Энэхүү зөвлөмжийн дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 60 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

ДАРГА Д.СҮНЖИД